

Direitos humanos e equidade

PROF. CRISTIANE SILVA DE FRANÇA
2025-1

Direitos Humanos

Conjunto de leis, vantagens e prerrogativas que devem ser reconhecidas pelos indivíduos como essências (permitindo a toda pessoa afirmar a sua condição e dignidade como ser humano), proporcionando uma vida digna, que não seja inferior ou superior a dos outros por quaisquer razões, seja de etnia, religião, cor, raça, sexo, credo ou até mesmo por pertencer a um determinado grupo social.

Conjunto de regras que não apenas o estado deve seguir e respeitar, mas também todos os cidadãos a ele pertencentes.

Têm origem no conceito filosófico de “direitos naturais” = direitos próprios da espécie humana.

Direitos Humanos

Formam o conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências de **dignidade, liberdade e igualdade humanas**, as quais devem ser **reconhecidas positivamente** pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional (LUÑO, 1995).

Conjunto de direitos considerados **indispensáveis** para uma **vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade**. São os direitos essenciais e indispensáveis a uma vida digna (RAMOS, 2022).

Dignidade é a **convicção de que todos os seres humanos têm direitos igualmente respeitados**, pelo simples fato de sua **humanidade** (COMPARATO, 2010).

Direitos Humanos

➤ São características:

- ✓ Universalidade/transnacionalidade: destinam-se a todas as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação, possuindo abrangência territorial universal. Todos os seres humanos têm direito à eles.
- ✓ Inalienabilidade: não podem ser negociados.
- ✓ Igualdade e não discriminação: todos devem ser tratados com equidade.
- ✓ Participação e inclusão: todas as pessoas possuem o direito de participar da vida pública e das decisões que lhes afetam a vida.
- ✓ Responsabilização e Estado de Direito: não podem ser desrespeitados, sob pena de responsabilização.
- ✓ Historicidade – são frutos de conquistas históricas e vão se ampliando de acordo com a evolução da humanidade.

Direitos Humanos

A dignidade é um valor intrínseco a cada um de nós seres humanos, deve ser vista como fundamento, valor ou princípio.

É a base comum a todos os valores humanos!

A dignidade é elo de ligação entre todos os direitos humanos.

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)

- Após o término da Segunda Guerra Mundial (1945), os países se uniram com a meta de restabelecer a paz entre os povos.
- A Organização das Nações Unidas (ONU) passou a existir oficialmente no ano de 1945 com a ratificação da carta feita pelas nações vencedoras da guerra (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a União Soviética). Com o objetivo de restabelecer a paz e evitar uma nova guerra mundial, essas nações assinaram a DUDH em 10 de dezembro de 1948.
- A carta enumera em 30 artigos os **direitos humanos e as liberdades fundamentais** que os homens e as mulheres têm e que devem ser respeitados.

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)

- O centro da DUDH é a dignidade da pessoa, que deve estar acima de qualquer interesse de ordem de governo ou econômico.
- Direitos humanos são “os princípios ou valores que permitem que uma pessoa possa afirmar sua condição humana e participar plenamente da vida”.
- Tais direitos devem fazer com que o indivíduo possa vivenciar plenamente a sua condição biológica, psicológica, econômica, social, cultural e política.
- Nessa concepção de tratar a dignidade da pessoa humana como prioridade e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Direitos Humanos - história

- Foi através da Carta das Nações Unidas, assinada em 20 de junho de 1945, que os povos exprimiram a sua determinação em

“preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla”.

(Preâmbulo)

O percurso dos direitos humanos

- A construção da DUDH se deu em um processo histórico de conquistas e lutas que envolveram, desde a Modernidade, os campos jurídico, sócio-político e cultural.
- Um **primeiro conjunto de direitos (direitos de primeira geração)** é percebido na Modernidade por meio das revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, a Revolução Inglesa, em 1688; a Revolução Americana, em 1776, e a Revolução Francesa, em 1789. Foi em torno da questão da liberdade que os direitos foram discutidos, reivindicando-se as liberdades individuais. Nesse sentido, o liberalismo político era o que reunia o debate acerca das **liberdades individuais, civis e políticas**, referindo-se aos **direitos individuais vinculados à liberdade, à igualdade, à propriedade, à segurança e à resistência às diversas formas de opressão**.

O percurso dos direitos humanos

- Os séculos XIX e XX foram marcados por lutas populares - um tempo em que o pensamento marxista exerceu grande influência na conversão dos direitos que, até então, estavam sustentados na figura do sujeito individual - , mas que, a partir dessa nova etapa, passavam a ser discutidos enquanto direitos sociais.
- A segunda geração de direitos é composta pelos chamados direitos sociais, econômicos e culturais. Esses direitos são fundados nos princípios da igualdade e com alcance positivo, pois não são contra o Estado, mas ensejam a garantia e a concessão a todos os indivíduos por parte do poder público.
- Com a efetivação desses direitos, o Estado passa à condição de garantidor, e a sociedade civil, à condição de sujeito ativo que reivindica a concretização de tais direitos.

O percurso dos direitos humanos

- Assim, os direitos de segunda geração visam à garantia social realizada pelo Estado em relação a trabalho e salário dignos, assistência social, educação, saúde, moradia, cultura, livre associação sindical, greve, saneamento básico, lazer, entre outros — ainda estão alicerçados no direito individual.
- Já no século XXI, foram aprovados os direitos de terceira geração = **direitos difusos (coletivos)**. Esses direitos buscam proteger os grupos humanos: povos, nações e grupos étnicos. Referem-se também **à paz e à solidariedade entre os povos, aos cuidados com os recursos naturais, à dignidade das diversas culturas e às relações mais justas, igualitárias e pacíficas entre os povos.**

O percurso dos direitos humanos

- Pelos avanços no conhecimento científico-tecnológico, já se fala, hoje, em direitos de quarta geração, relacionados à tecnologia, como a proteção de dados pessoais, refletindo as novas realidades digitais. São direitos relacionados especialmente à bioética e à tecnologia na medicina, ao respeito ao patrimônio genético dos indivíduos e grupos étnicos.
- Alguns pensadores, acentuam esse período como após o Estado-social, caracterizado pelo avanço do neoliberalismo (livre mercado/redução do papel do estado/globalização), em que a intervenção do Estado é cada vez menor. As relações entre capital e trabalho — que outrora haviam sido intermediadas pelo Estado de bem-estar social — foram absorvidas pelo mercado.
- O mercado — principal sujeito da esfera econômica — ganhou espaço em vários campos, como político, cultural e social, atravessando as relações que desde a Modernidade estruturavam-se no Estado Democrático de Direito.

O percurso dos direitos humanos

- Esse novo cenário traz algumas consequências em relação aos direitos conquistados em épocas anteriores. Os direitos que o Estado-social oferecia (como direito ao trabalho, à educação, à saúde) são agora ameaçados pelas políticas de privatização, que visam ao lucro monetário como um fator prioritário.
- Nesse sentido, os direitos sociais foram os mais atingidos. Essas ameaças dizem respeito às privatizações de serviços públicos e que estão em consonância com a DUDH, como o direito à saúde, à educação e aos direitos trabalhistas.

Direitos Humanos no Brasil

- No Brasil, os direitos humanos são garantidos na Constituição Federal promulgada em 1988. No contexto brasileiro, os direitos humanos foram um importante avanço jurídico para uma sociedade que foi marcada por cerca de 20 anos de Ditadura Civil-Militar (1964–1985).
- Diante de uma realidade em que a violência era institucionalizada por meio de torturas, assassinatos e desaparecimentos, os direitos humanos passaram a ser um importante dispositivo que visava à proteção da dignidade humana em relação com a cidadania.
- O viés democrático que o Brasil e outros países latino-americanos readquiriram, a partir dos anos de 1970/1980, foi uma importante construção da classe política e civil, imprescindível para criar espaços em que a dignidade humana seja respeitada e para a concretização dos direitos.

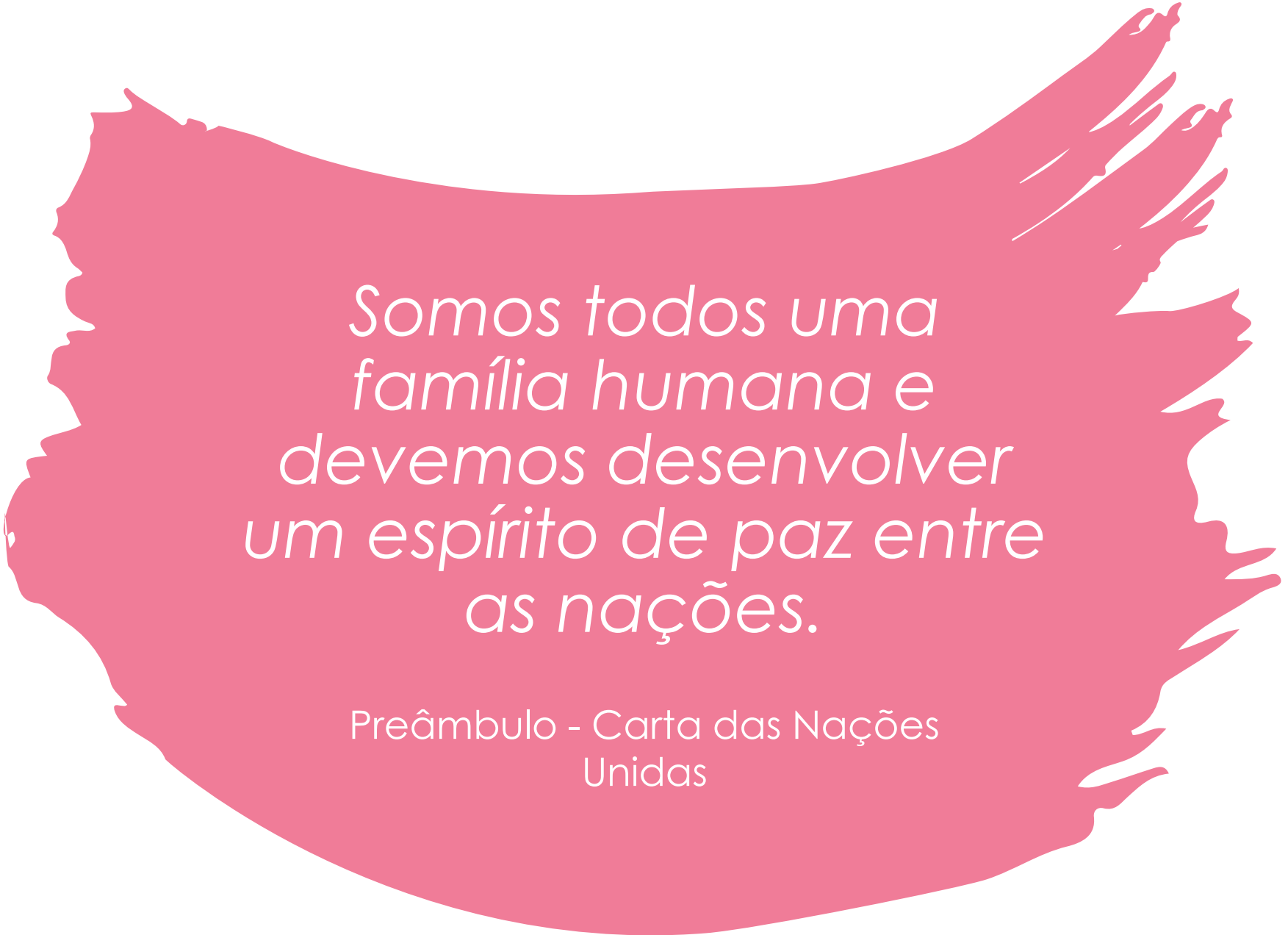
Constituição Federal de 1988 – art. 1º

➤ São fundamentos da República Federativa do Brasil:

- ❑ SOBERANIA: supremacia do Brasil interna e independência externa.
- ❑ CIDADANIA: participação dos particulares nas decisões do governo. Cidadania civil (art. 5º), política (art. 14) e social (art. 6º).
- ❑ DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: direitos fundamentais – a partir dela todos os demais direitos surgem. Identificação do ser humano como um sujeito de direitos. É fundamento de validade de todos os demais direitos humanos.
- ❑ VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA: equilíbrio do capitalismo e a valorização dos direitos sociais. Não se pode desrespeitar os valores sociais em prol do desenvolvimento econômico.
- ❑ PLURALISMO POLÍTICO: não significa pluralismo apenas de partido políticos, mas sim de ideias, visões, valores, respeito às diferenças.

Equidade, justiça social e o respeito às diferenças

- A equidade é vista como **igualdade de oportunidades** e não somente igualdade perante a lei.
- O conceito de equidade necessita ser esclarecido, pois “a aplicação prática de ‘tratar de forma igual os desiguais’ produz resultados diferentes de ‘tratar de forma desigual os desiguais’”, sendo que essa última forma é que caracteriza a equidade.
- Com efeito, entende-se que **o sentido da equidade diz respeito à promoção da justiça social, por meio do tratamento diferenciado dos sujeitos, na busca pela igualdade de resultados.**

A large, irregular pink brushstroke shape serves as a background for the text. It has a soft, painterly texture with visible brush marks and a slightly darker pink outline.

*Somos todos uma
família humana e
devemos desenvolver
um espírito de paz entre
as nações.*

Preâmbulo - Carta das Nações
Unidas

Diferenciação entre conceitos:

- **DIREITOS DO HOMEM** (jusnaturalismo) = direitos reconhecidos a partir da ordem divina (direito natural) = direitos em razão da espécie humana. Direitos prévios ao próprio “direito” – não são positivados ou escritos, ou seja, não encontram legitimidade em constituições ou legislações.
- **DIREITOS HUMANOS** (a partir da positivação/ DUDH = liberdade, igualdade, dignidade – cunho internacional (tratados, convenções). São normas que reconhecem e protegem a “dignidade” de todos os seres humanos. Configuram os direitos previstos nos tratados internacionais e costumes internacionais. Eles corporificam o Direito internacional dos direitos humanos, enriquecendo o escudo protetor interno dos Estados.
- **DIREITOS HUMANITÁRIOS** = direito de guerra – normas que buscam limitar os efeitos dos conflitos armados, protegendo as vítimas dos conflitos bélicos/armados: civis, enfermos, feridos, prisioneiros de guerra etc. Direito à ajuda humanitária.
- **DIREITOS FUNDAMENTAIS** = positivado e internalizado na ordem nacional de um país (direito doméstico) – proteção a partir da Constituição Federal.

DIREITOS HUMANOS: todos os direitos básicos e imprescindíveis para a vida humana no planeta



DIREITOS HUMANOS: violações

